

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6369/2534

นางสาว กา ญจ นา ทับ คล้าย
ธนาคาร สยาม จำกัด
นาย เส็ง แซ่ไคว่ กับพวก

โจทก์
ผู้คัดค้าน
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 52, มาตรา 53, มาตรา 72, มาตรา 73, มาตรา 74

ตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 52 วรรคสอง เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้วมีอำนาจคัดค้านต่อศาลได้ ถึงแม้จะได้เคยออกเสียงลงมติยอมรับไว้ในที่ประชุมเจ้าหนี้ก็ตาม ผู้คัดค้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้วไม่ได้เข้าประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก จึงไม่ได้คัดค้านการประណมหนี้ แต่ได้ยื่นคำคัดค้านการประណมหนี้ไว้ก่อนศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประណมหนี้ เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประណมหนี้ ผู้คัดค้านย่อมมีอำนาจอุทธรณ์ได้ จำเลยที่ 1 ให้การต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ และจำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำบัญชีแสดงกิจการต้นทุนกำไรย้อนหลังไป 3 ปีนับแต่วันถูกพิทักษ์ทรัพย์ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้การต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวที่มีได้ใช้ในการประกอบธุรกิจ ภரியจำเลยที่ 2 ไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีทรัพย์สิน และในการประกอบกิจการค้าขาย จำเลยที่ 2 ไม่ได้ทำบัญชีแสดงการขาดทุนกำไร ย่อมเห็นได้ว่า ก่อนล้มละลายจำเลยทั้งสองมีทรัพย์สินไม่พอกับหนี้สินและไม่สามารถนำบัญชีและงบดุลประจำปีมาแสดงต่อศาลได้สำหรับระยะเวลา 3 ปี ก่อนล้มละลายโดยไม่มีเหตุสมควร ต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่าจำเลยทั้งสองได้ขึ้นทำการค้าต่อไปอีกโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถ

ชำระหนี้ได้ตามมาตรา 74(2)(ข), 73, 72, และ 53 ศาลย่อมสั่งไม่เห็นชอบด้วยคำขอ
ประนอมหนี้ได้.

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาด จำเลย
ทั้งสองยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายและที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติพิเศษยอมรับ
คำขอประนอมหนี้แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงรายงานขอให้ศาลพิจารณาคำขอ
ประนอมหนี้

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านคำขอประนอมหนี้ว่า คำขอประนอมหนี้ของจำเลยทั้ง
สองไม่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั่วไป และทำให้เจ้าหนี้ได้เปรียบเสียเปรียบแก่กัน
กระทำการไม่สุจริต ขอให้มียคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยการประนอมหนี้

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ของจำเลยทั้งสอง

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำขอประนอมหนี้เสีย

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งสองฎีกาข้อแรกว่า ผู้คัดค้านไม่มี
อำนาจอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่เห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ของจำเลยทั้งสอง
เนื่องจากผู้คัดค้านไม่ไปประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก เมื่อที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์
ยอมรับคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายแล้วย่อมผูกมัดเจ้าหนี้ทุกราย เห็นว่าพระ
ราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 52 วรรคสอง บัญญัติว่าเจ้าหนี้ที่ได้ยื่น

คำขอรับชำระหนี้แล้วมีอำนาจคัดค้านต่อศาลได้ถึงแม้จะได้เคยออกเสียงลงมติ
ยอมรับไว้ในที่ประชุมเจ้าหนี้ก็ตามคดีนี้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับชำระ
หนี้แล้วแต่ไม่ได้เข้าประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก จึงไม่ได้คัดค้านการประนอมหนี้แต่ได้ยื่น
คำคัดค้านการประนอมหนี้ไว้ก่อนศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ เมื่อศาล
ชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ ผู้คัดค้านย่อมมีอำนาจ
อุทธรณ์ได้ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชอบแล้ว...

จำเลยทั้งสองฎีกาขอต่อไปว่า จำเลยประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องไฟฟ้าและ
สิ่งสินค้าประเภทเครื่องไฟฟ้าจากต่างประเทศใช้ทุนเป็นจำนวนล้านบาทเพียงแต่
จำเลยไม่ได้ส่งบัญชีต่อศาลจะยกเป็นข้อสันนิษฐานว่าจำเลยได้กระทำการค้าขายโดย
รู้ว่ามีสามารถชำระหนี้ไม่ได้ กับฎีกาอีกข้อหนึ่งว่าจำเลยสามารถชำระหนี้ได้ กรณีไม่
ต้องด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 72, 73, 74 นั้น เห็นควร
วินิจฉัยรวมกันไป ได้ความจากจำเลยที่ 1 ให้การต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการ
สอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินตามสำนวนกลางของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ว่า ปัจจุบันจำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่เป็นของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำ
บัญชีแสดงกิจการต้นทุนกำไรย้อนหลังไป 3 ปีนับแต่วันถูกพิทักษ์ทรัพย์ และจำเลยที่
2 ให้การต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ปัจจุบันจำเลยที่ 2 ไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวที่
มิได้ใช้ในการประกอบธุรกิจ ภริยาจำเลยที่ 2 ไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีทรัพย์สิน
จำเลยที่ 2 อาศัยอยู่กับนายอนุสรณ์ อัสวไชยวงศ์ เจ้าหนี้รายที่ 10 โดยไม่เสียค่าเช่า
และในการประกอบกิจการค้าขาย จำเลยที่ 2 ไม่ได้ทำบัญชีแสดงการขาดทุนกำไรแต่
อย่างใด ดังนี้ย่อมเห็นได้ว่าก่อนล้มละลายจำเลยทั้งสองมีสินทรัพย์ไม่พอกับหนี้สิน
และไม่สามารถนำบัญชีและงบดุลประจำปีมาแสดงต่อศาลได้สำหรับระยะเวลา 3 ปี
ก่อนล้มละลายโดยไม่มีเหตุสมควร อันต้องด้วยข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่า จำเลยทั้ง
สองได้ขึ้นกระทำการค้าขายต่อไปอีกโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 74(2) (ข) เมื่อฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองได้ขึ้น

กระทำการค้าขายต่อไปอีก โดยรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถจะชำระหนี้ได้ ย่อมเป็นข้อเท็จจริงที่ให้ศาลสั่งตามมาตรา 72 ได้ ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 73(3) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ไม่เห็นชอบด้วยคำขอประนอมหนี้ชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(สมชัย ศิริบุตร-สวิน อักษรายุธ-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ